

1517246-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206822/2022 - 26º D.P. SACOMA, 26456045 - 26º D.P.

SACOMA, 2206822 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALTAIR MACIEL DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517246-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517246-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206822/2022 - 26º D.P. SACOMA, 26456045 - 26º D.P.

SACOMA, 2206822 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALTAIR MACIEL DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ALTAIR MACIEL DA SILVA, qualificado nos autos, porque teria cometido os crimes previstos no inciso III, do §4º, do art. 155 e no art. 333, ambos do Código Penal. Consta na exordial que, em 1º de agosto de 2022, por volta das 2h26min, na Estrada das Lágrimas, nesta cidade, o acusado teria subtraído para si, mediante uso de chave falsa, um veículo da marca Hyundai, modelo HB20 de propriedade de E.S.L.. A denúncia foi recebida (fls. 96/97), providência

ratificada a fls. 162/167. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 157), ofertou resposta à acusação (fls. 161). A instrução processual contou com as oitivas da vítima e de testemunhas sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência parcial desta ação penal. A DPE, por sua vez, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da qualificadora, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu por furto simples. Os policiais militares Rafael e Marcos relataram que durante patrulhamento viram o réu conduzindo um veículo do modelo HB20 em alta velocidade e com os faróis apagados, razão pela qual determinaram sua parada. Foram desobedecidos. Marcos mencionou, inclusive, neste ponto, que a perseguição ocorreu por "diversas ruas". As testemunhas referiram que o acusado, por fim, parou em uma via pública, colidindo o veículo segundo Rafael e foi preso após tentar continuar fugindo a pé. Interrogado em juízo, Altair disse que viu o veículo com o vidro aberto e ligado. Disse que pretendia subtrair o aparelho de som, mas terminou saindo com o carro. Disse que fugiu da polícia por medo de ser alvejado por disparos. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitiva. A prova oral coligida demonstrou que os fatos se deram na forma preconizada na exordial acusatória. Ademais, o réu é confesso. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixo a sanção-base aplicável pelo delito de furto simples em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. A confissão, nos termos da Súmula nº 231, do Colendo STJ, não servirá à atenuação das sanções. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconhecimento presente três vezes na forma específica e duas na forma genérica com base nas condenações das 2ª, 12ª, 18ª, 25ª e 31ª Varas Criminais desta Capital comprovadas a fls. 131/136 - de rigor a exasperação das sanções em dois terços: 1 ano, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. No que toca ao delito de desobediência, atenta às balizas do art. 59, do CP, fixo a sanção-base em 15 dias de detenção e 10 dias-multa. A confissão não tem o condão de atenuar as sanções porquanto arbitradas no mínimo patamar abstratamente previsto consoante entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo STJ. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconhecimento presente cinco vezes na forma genérica com base nas condenações das 2ª, 12ª, 18ª, 25ª e 31ª Varas Criminais desta Capital comprovadas a fls. 131/136 - é imperiosa a exasperação das sanções em metade: 22 dias de detenção e 15 dias-multa. O regime inicial de cumprimento das penas corporais é o semiaberto conforme prevê o "caput" e a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP em razão da reincidência do apenado. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ALTAIR MACIEL DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de: a) 1 ano, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 155, do CP; b) 22 dias de detenção e 15 dias-multa no piso mínimo unitário legal, pela prática do crime previsto no art. 330, do CP. O regime inicial de expiação das penas corporais é o SEMIABERTO. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem o presente intimado. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.